

문해 · 사고 · 서술

#3 법과 자유의지



이름

§0 구성

1. 악인을 징벌하지 못하는 법, 사람을 지키지 못하는 법 2
2. 주지사에게 보내는 답신 4
3. 자유론 6
4. 보호인가? 검열인가? 9
5. 완전 무결한 시스템에도 법과 규칙은 필요한가 17

§1. 악인을 징벌하지 못하는 법, 사람을 지키지 못하는 법

아래의 지문을 읽고, 작품을 시청해보세요. 《PSYCHO-PASS》 18화

인간의 심리 상태나 성향을 측정해 수치화가 가능한 세계. 모든 감정, 욕망, 반사회적 심리 경향이 낱알이 기록, 관리되어 대중들은 ‘이상적인 삶’의 지표가 되는 그 수치의 실현에 힘쓰고 있었다. 인간 본연의 마음, 개인의 정신 자체를 판정하는 기준으로 취급되는 이 계측치를 사람들은 속칭 ‘PSYCHO-PASS(사이코패스)’라 부르게 되었다. 범죄와 관련된 수치는 ‘범죄 계수’로 계측되며, 범죄자는 그 수치에 의거해 심판을 받게 된다.

치안 유지를 담당하는 형사들은 범인을 수사 및 체포하는 ‘집행관’과 집행관을 감시 및 지휘하는 ‘감시관’이 팀을 이뤄 활동한다. 높은 범죄 계수를 지녀 스스로가 범죄의 근원에 다가설 수 있는 수사관만이 우수한 ‘집행관’이 될 수 있다. 그와 동시에 ‘집행관’은 범죄자가 될 위험성도 있기에 냉정한 판단력을 갖춘 엘리트 ‘감시관’에 의해 활동을 감시 받는다.

오리지널 TV 애니메이션 《PSYCHO-PASS》, 시놉시스

이 작품의 등장하는 인물들의 생각을 정리해봅시다.



인간이란 자신의 의사로 행동했을 때만 가치를 지니는 존재다. 기계적인 시빌라 시스템에 지배받기만 하는 지금 사회는 빈 껍데기나 다름없지. 그래서 아카네가 총을 버릴지언정 시빌라 시스템을 마지막까지 포기하지 않은 모습에 실망했다.

마키시마 쇼고



사람을 사람답게 하는 인간성의 본질은 기술 문명에 있지 않아요. 오히려 윤리의식과 준법 정신에 있습니다. 법이 사람을 지켜주지 않더라도, 적어도 사람은 법의 존재를 지켜야 사회는 비로소 유지될 수 있어요. 사회가 항상 옳지는 않기 때문에, 우선 우리가 올바르게 살아가야만 해요.

츠네모리 아카네

이 인물의 생각에 동의하나요? 법과 규칙이 항상 정당한 것이 아니라고 하더라도 따라야 할까요?

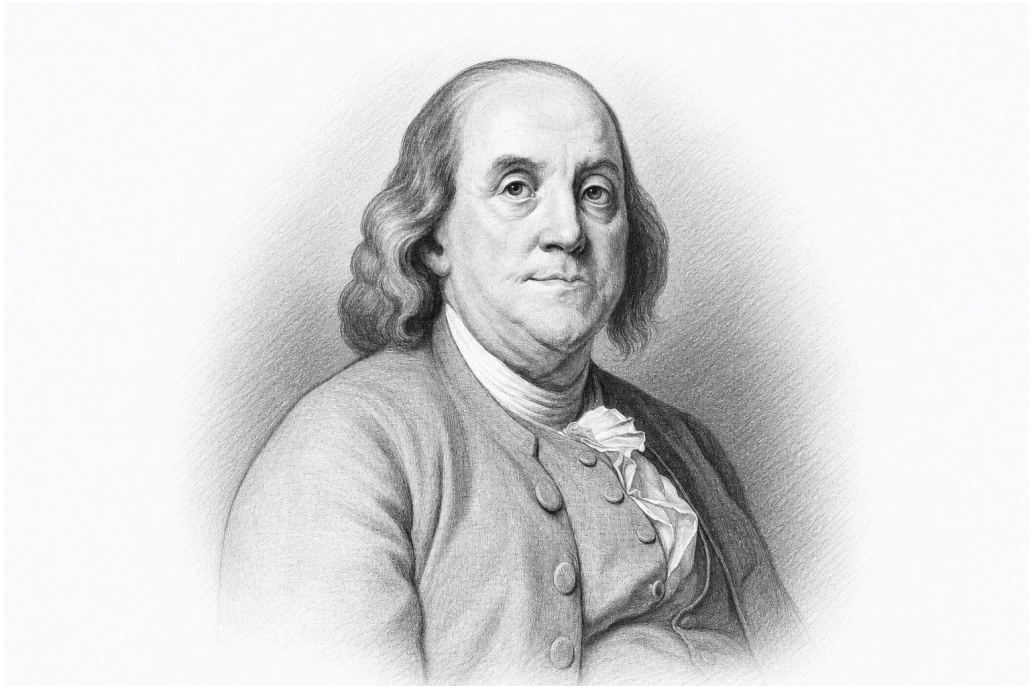


코가미 신야

시빌라는 완벽한 사회를 만드는 데 방해가 되는 것은 전부 버리는 시스템이다. 범죄계수가 기준치를 넘으면 죽어도 되는 사람으로 판단하는 것도, 언론과 여론까지도 장악해버린 것도, 시빌라 시스템이 없는 사회를 상상하면 범죄자가 되어버리는 것도, 마음에 들지 않아. 그래도 그렇게 사회가 존속될 수 있다면 그것대로 좋다고 생각하고 있었어. 하지만 마키시마 쇼고라는 이레귤러가 등장하고, 시빌라가 그 이레귤러를 배제하기는커녕 방치하는 것을 보고 시빌라 시스템을 경멸하게 되었다.

이 인물의 생각에 동의하나요? 법과 규칙이 제대로 동작하지 않으면 더 이상 따르지 않고, 자신의 주관을 밀고 나가야 할까요?

§2. 주지사에게 보내는 답신



아래의 지문을 읽어보세요.

결론적으로, 우리는 변경 지역의 가난하고 고통받는 주민들에 대해 지극히 합리적인 우려를 갖고 있습니다. 우리는 펜실베이니아 자유민의 정당한 권리에 부합하는 범위 내에서 그들을 구제하기 위해 할 수 있는 모든 조치를 취했으며, 그들 스스로도 고통 속에서 우리가 더 나아가기를 원하지 않는다고 믿을 만한 이유가 있습니다. 일시적인 안전을 위해 필수적인 자유를 포기하려는 자는 자유도 안전도 누릴 자격이 없습니다. …(중략)… 이 법안에서 제시하는 막대한 자금은 주지사가 이를 수락한다면 그들의 안전을 위해 필요하다고 판단되는 모든 조치를 취할 수 있도록 해줄 것입니다. 그가 주장하는 것처럼 “만약 그의 손이 제대로 강화되었더라면, 현재의 재앙들을 막을 수 있을 만큼 주를 방어 태세로 만들 수 있었을지”는 우리에게 불확실해 보입니다. 왜냐하면 (그러한 목적을 위해 필요한 모든 이점을 갖춘) 이웃 식민지 버지니아의 최근 경험은, 2~3마일 간격으로 흩어져 정착한 가족들로 이루어진 넓은 변경 지역을 은밀한 살인자 무리의 공격으로부터 효과적으로 지키는 것이 거의 불가능하다는 것을 분명히 보여주기 때문입니다. 그러나 한 가지 확실한 것은, 그가 시시각각 우리가 적시에 제공했던 거액의 지원금을 거부함으로써, 돈이 줄 수 있는 모든 힘을 스스로 거부했다는 것입니다. 만약 그의 손이 여전히 약하거나 무능하다면, 그는 오직 자신이나 그의 손을 묶어둔 자들을 탓해야 할 것입니다.

벤자민 프랭클린, 《주지사에게 보내는 답신》, 펜실베이니아 주 의회

글쓴이는 어떤 상황에 대해서 이야기하고 있나요?

글쓴이는 어떤 생각을 가지고 있나요?

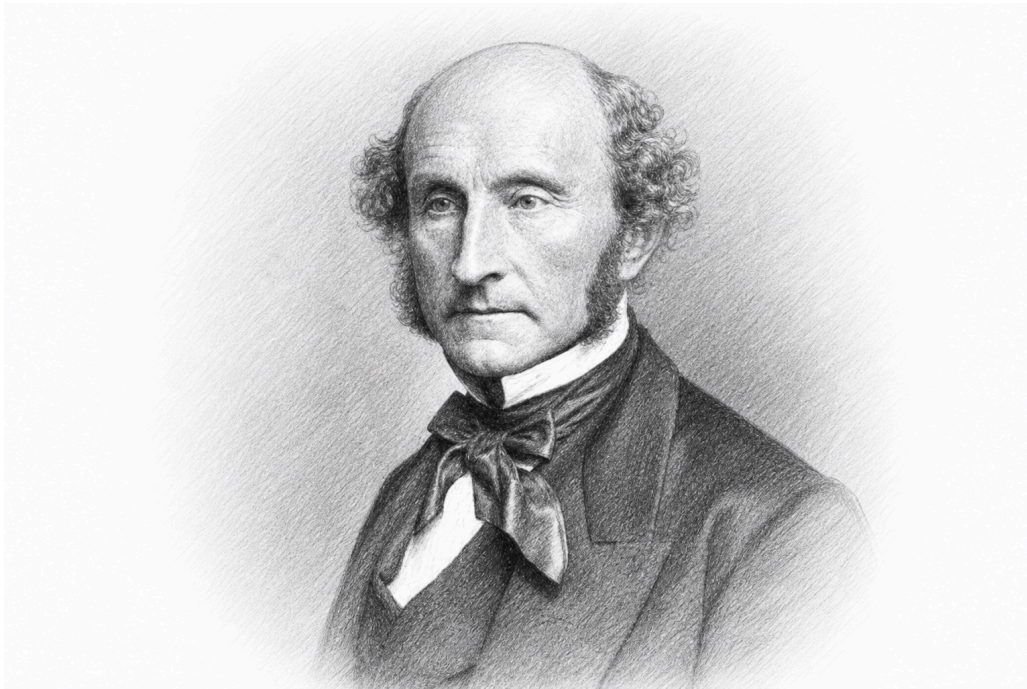
글쓴이는 자신의 주장이 받아들여진다면 어떤 상황으로 이어진다고 생각하고 있나요?

글쓴이는 자신의 주장이 받아들여지지 않는다면 어떻게 될 것이라고 주장하고 있나요?

벤자민 프랭클린이 말한 ‘일시적 안전을 위해 필수적 자유를 포기하는 태도’와 마키시마 쇼고가 비판한 ‘시빌라 시스템에 지배받는 사회’를 연결하여 생각해 봅시다. 두 인물이 바라보는 ‘인간의 자유의지’와 ‘안전(또는 시스템에 의한 통제)’의 관계에는 어떤 공통점과 차이점이 있나요?

§3. 자유론

벤자민 프랭클린의 ‘일시적인 안전을 위해 필수적인 자유를 포기하려는 자는 자유도 안전도 누릴 자격이 없습니다.’라는 주장은 어떻게 이해해야 할까요? 아래의 지문을 읽어봅시다.



사회가 개인을 강제로 통제할 수 있는 권한의 한계는 어디에 있는가. 내가 주장하려는 원리는 단순하다. 개인이 든 집단이든, 어떤 사람의 자유에 간섭할 수 있는 유일한 정당한 목적은 다른 사람에게 해를 끼치는 일을 막는 것이다. 그 사람 자신의 행복이나 이익은 충분한 이유가 되지 못한다. 그가 더 현명해질 것이라거나, 더 행복해질 것이라거나, 다른 사람들의 눈에 더 옹기 보일 것이라는 이유만으로는 그에게 어떤 일을 하도록 강제할 수 없다. 그런 이유들은 설득하고 충고할 근거는 될 수 있지만, 처벌하거나 억압할 근거는 될 수 없다. 한 사람이 사회에 책임을 져야 하는 부분은 오직 다른 사람과 관련된 부분뿐이다. 오직 자기 자신에게만 관계되는 부분에서 개인의 독립은 마땅히 보장되어야 한다. 자기 몸과 정신에 대해서는 각 개인이 주권자이다.

인간 자유의 고유한 영역은 먼저 의식의 내면에 있다. 여기에는 양심의 자유, 생각과 감정의 자유, 모든 주제에 대해 자기 의견을 가질 자유가 포함된다. 의견을 표현하고 출판하는 자유 역시 사상의 자유와 분리될 수 없다. 어떤 의견을 억압하려는 사람들은 자신이 옳다고 확신하겠지만, 그들 역시 오류를 범할 수 있는 인간이다. 어떤 의견이 거짓이라고 믿는다는 이유만으로 그 의견이 들릴 기회 자체를 빼앗는 것은, 자기 확신을 절대적 진리로

착각하는 일이다. 개인도 시대도 오류에서 자유롭지 않다. 오늘날 당연하게 받아들여지는 의견도 미래에는 잘못된 것으로 판명될 수 있다.

설령 억압되는 의견이 실제로 틀렸다고 하더라도, 그 의견을 침묵시키는 것은 해롭다. 참된 의견도 반대 의견과 부딪히지 않으면 살아 있는 진리가 아니라 죽은 교리가 되기 쉽다. 사람들은 왜 그것이 참인지 이해하지 못한 채, 단지 남들이 그렇게 믿기 때문에 믿게 된다. 반대 의견과의 충돌은 진리를 더 분명하게 만들고, 그 의미를 더 생생하게 붙들어 준다.

의견이 자유로워야 한다면, 사람들은 그 의견을 자신의 삶 속에서 실천할 자유도 가져야 한다. 다만 행동은 의견만큼 무제한적으로 자유로울 수 없다. 정당한 이유 없이 다른 사람에게 해를 끼치는 행위는 법이나 여론에 의해 통제될 수 있다. 개인의 자유는 여기에서 제한된다. 그는 다른 사람에게 해를 끼치는 존재가 되어서는 안 된다. 그러나 한 사람이 다른 사람을 방해하지 않고, 자기 자신에게 관계된 일에서 자기 판단과 성향에 따라 행동할 뿐이라면, 그는 방해받지 않고 살아갈 수 있어야 한다.

인간은 오류를 범할 수 있고, 우리가 가진 진리의 대부분은 부분적인 진리에 불과하다. 그러므로 서로 다른 의견이 필요하듯이 서로 다른 삶의 방식도 필요하다. 타인에게 해를 끼치지 않는 한 다양한 성격이 펼쳐질 여지가 주어져야 하며, 여러 삶의 방식의 가치는 실제로 살아 봄으로써 시험될 수 있어야 한다. 다른 사람의 관습이나 전통이 아니라 자신의 성격이 행동의 기준이 될 때, 인간 행복과 사회 진보의 중요한 요소가 생겨난다.

사회는 사람들을 모두 같은 틀에 맞추려는 경향이 있다. 다수는 현재의 방식에 만족하며, 왜 그 방식이 모두에게 충분하지 않은지 이해하지 못한다. 그러나 인간 본성은 정해진 모형에 따라 만들어져 명령받은 일을 수행하는 기계가 아니다. 인간은 살아 있는 나무와 같아서, 자기 안의 힘에 따라 여러 방향으로 자라고 발달해야 한다. 세상이 대신 인생 계획을 선택해 주는 사람에게 필요한 능력은 흉내 내는 능력뿐이다. 그러나 스스로 자기 삶을 선택하는 사람은 관찰하고, 판단하고, 비교하고, 결단하는 능력을 사용한다. 중요한 것은 사람들이 무엇을 하느냐만이 아니라, 어떤 사람이 되어 가느냐이다.

사회가 개인에게 정당하게 요구할 수 있는 것은 다른 사람의 권리와 이익을 해치지 않는 것, 그리고 사회를 지키는 데 필요한 공정한 몫의 부담을 지는 것이다. 그러나 어떤 사람의 행위가 그 자신에게만 영향을 미치거나, 관련된 성인들이 자유롭고 진실한 동의로 함께하는 일이라면, 그에게는 법적으로도 사회적으로도 자유가 주어져야 한다. 자유로운 사회란 사람들을 선하게 만든다는 명목으로 모두를 같은 모양으로 깎아 내는 사회가 아니라, 타인에게 해를 끼치지 않는 한 각자가 자기 삶의 주인이 되도록 허용하는 사회이다.

존 스튜어트 밀, 《자유론》을 발췌 요약함.

글쓰이는 자유가 제한되는 조건이 무엇이라고 주장하나요?

글쓰이는 설령 어떤 의견이 “완전히 틀린 의견”일지라도 그것을 억압하거나 침묵시켜서는 안 되며, 오히려 반대 의견과의 충돌이 진리를 더 살아있게 만든다고 주장합니다. 오늘날 소셜 미디어에서는 나와 생각이 다른 사람을 쉽게 비난하고 차단하고 있습니다. 이러한 현대 사회의 현상을 글쓰이의 관점에서 비판적으로 평가해 보세요.

글쓰이는 “자기 몸과 정신에 대해서는 각 개인이 주권자”이며, “그 사람 자신의 행복이나 이익은 (간섭의) 충분한 이유가 되지 못한다”라고 주장합니다. 이러한 관점에서 오늘날 국가가 개인의 안전과 건강을 위해 시행하는 규제인 ‘오토바이 헬멧 착용 의무화’ 또는 ‘마약류 투약 금지’와 같은 법률을 어떻게 평가할 수 있을까요?

법률 규제 찬성:

법률 규제 반대:

§4. 보호인가? 검열인가?

아래의 지문을 읽어보세요.

우리는 국내 사이트의 불법정보는 삭제하고 접속 차단이 가능했지만, 보안접속(https)을 활용하는 해외 불법 사이트에 대해서 그동안 아무 것도 할 수 없었습니다. 그래서 해외 불법사이트를 통해 유통되는 아동청소년 음란물, 불법촬영물, 불법도박이 방치되고 있음에도, 해외사업자에 대한 법집행력 확보와 피해자 구제에 한계가 있었습니다.

이에 방송통신위원회는 방송통신심의위원회, 통신사업자와 협력하여 보안접속을 활용하는 해외 불법 사이트에 대해서도 접속 차단이 가능하도록 새로운 차단 방식을 도입했습니다.

대한민국 정책브리핑, 방송통신위원회.

HTTPS 접속차단 정책과 인터넷 심의 제도의 한계 및 대안

1. 서론: SNI 차단 방식 도입과 국민적 반발

방송통신위원회는 해외 불법 사이트에 대한 접속차단을 강화하기 위해 암호화되지 않은 SNI(Server Name Indication) 필드를 이용한 차단 방식을 도입하였다. 기존의 URL, IP, DNS 차단 방식으로는 보안 프로토콜(HTTPS)을 사용하는 웹사이트를 차단할 수 없었으나, 보안 통신 준비 단계에서 발생하는 암호화되지 않은 SNI 필드를 확인하여 차단하는 기술을 통해 이를 가능하게 한 것이다.

그러나 이 조치는 실제로 다수 사이트의 접속이 불가능해지면서 국민들의 거센 반발을 불러일으켰고, 청와대 국민청원 동의 건수가 20만 명을 돌파하는 등 사회적 논란으로 번졌다. 국민적 불만의 핵심은 두 가지다. 첫째는 개인의 인터넷 통신 정보가 국가나 제3자에 의해 감시·통제되고 있다는 우려이며, 둘째는 개인이 볼 권리를 국가가 자의적으로 판단하여 통제한다는 점이다. 이는 웹사이트 접속차단이라는 수단이 국민의 통신의 비밀과 자유를 부당하게 침해하는지, 그리고 행정기관의 인터넷 심의 제도가 표현의 자유와 알 권리를 위협하는지에 대한 본질적인 논의를 촉발했다.

2. HTTPS 접속차단 방식의 문제점: 통신의 비밀과 자유 침해

정부는 SNI 필드가 암호화되지 않은 영역이므로 통신비밀보호법상 보호 대상이 아니며, 망사업자가 기계적으로 차단하므로 ‘감청’이 아니라고 설명했다. 그러나 통신비밀보호법상 감청은 당사자 동의 없이 통신 정보를 가로채거나 송수신을 방해하는 행위를 포함하므로, 이 해명은 적절치 않다. 비록 정부가 직접 패킷을 열어보는 직

접적 감청은 아닐지라도, 비내용적 정보(메타데이터) 역시 통신 내용에 준하는 보호가 필요하다는 헌법재판소의 결정처럼 마땅히 보호받아야 할 통신의 비밀 영역이다.

또한, SNI 차단 방식은 국가기관의 요청에 따라 망사업자가 관리·통제할 수 있는 이용자 통신의 영역을 확장시켰다. 이는 국가 권력에 의한 통신 정보 남용과 기본권 침해의 위험성을 높인다. 나아가 프라이버시 보호와 해킹 방지를 위해 장려되어야 할 보안 통신 기술의 허점을 정부가 규제 도구로 악용한 점도 부적절하다. 향후 TLS 1.3 등 SNI 필드까지 암호화하는 기술이 보편화되면 SNI 차단은 실효성을 잃게 될 텐데, 정부가 이를 무력화하기 위해 또 다른 우회 기술이나 규제를 개발할 수 있다는 선례를 남겼다는 점에서 우려가 크다.

3. 방송통신심의위원회 통신심의 제도의 위헌성과 과잉성

이번 사태의 근본적인 원인은 접속차단 조치의 근거가 되는 방송통신심의위원회(방통심의위)의 통신심의 제도 자체의 과잉성에 있다. 현행법상 심의 대상은 불법정보뿐만 아니라 ‘유해정보’까지 포함하고 있어 그 범위가 지나치게 넓다. ‘선량한 풍속 위반’, ‘사회질서 혼란’ 등 주관적이고 추상적인 기준에 의해 국가가 국민의 불 권리를 재단하고 있다.

더욱이 사법기관이 아닌 행정기관인 방통심의위가 심의하는 ‘불법정보’의 범주 또한 지나치게 광범위하다. 아동·청소년 음란물이나 디지털 성폭력물처럼 명백한 위해 정보 외에도 명예훼손, 국가보안법 위반, 범죄 교사·방조 등 고도의 법리적 판단이 필요한 영역까지 행정기관이 심의하고 있다. 행정기관은 본질적으로 규제주의적 시각을 가질 수밖에 없으며, 정부에 비판적인 여론을 억압하는 도구로 남용될 위험이 크다. 실제로 과거 트위터 계정 차단 사례나, 합법적인 정보가 포함된 웹사이트(포쉐어드, 노스코리아테크, 레진코믹스 등)를 과도하게 전체 차단했다가 취소되거나 법원으로부터 위법 판결을 받은 사례들이 이를 방증한다. 주요 OECD 국가들이 법원의 명령이나 민간 자율규제를 통해 아동 음란물이나 저작권 침해 등 지극히 예외적인 정보만을 제한하는 것과 비교하면, 우리나라 행정기관의 인터넷 심의 권한은 독보적으로 비대하다.

여기에 행정절차의 투명성 결여도 심각한 문제다. 심의 과정과 결과가 일반 국민에게 제대로 공지되지 않아 적법성 감시가 불가능하다. 과거에는 차단 시 경고 페이지라도 표시되었으나, SNI 차단 방식은 기술적 특성상 단순히 접속이 불가능한 상태로만 나타난다. 이용자는 이것이 행정처분에 의한 차단인지, 통신 장애인지, 사이트 폐쇄인지조차 알 수 없어 행정의 투명성과 적법 절차 원칙을 크게 훼손하고 있다.

4. 결론 및 대안: 근본적 제도 개선의 필요성

인터넷 정보의 무한 복제성과 우회 기술의 발달을 고려할 때, 단순히 이용자의 ‘접근’만을 차단하는 방식은 실효성이 없고 국민의 기본권만 침해할 뿐이다. 불법정보 문제를 해결하기 위해서는 불법행위 운영자와 유포자를 엄벌하고 웹사이트 자체를 폐쇄하는 근원적인 사법적 해결책을 모색해야 한다.

따라서 자의적 결정으로 표현의 자유와 알 권리를 침해하는 방통심의위의 행정적 통신심의 제도는 폐지되어야 하며, 국제사회의 권고대로 법원 명령에 따른 규제나 민간 자율규제 시스템으로 전환해야 한다. 만약 행정심의 를 유지하더라도, 그 대상은 아동·청소년 음란물, 디지털 성폭력물, 신체·재산에 명백하고 급박한 위해를 가하는 정보 등 사회적 해악이 심대하고 예외적인 불법정보로만 한정하는 것이 헌법에 부합하며 행정의 효율성을 높이는 길이다.

손지원. 사단법인 오픈넷 변호사
국회입법조사처보 2019 여름호, pp.54-59을 요약함.

HTTPS SNI 접속차단 조치의 당위성과 정보 인권 논란의 실체

1. 서론: SNI 차단 도입 배경과 논란의 시작

2019년 2월 12일, 방송통신위원회(이하 방통위)는 해외에 서버를 두고 디지털 성범죄 영상물 등 불법정보를 유통하는 사이트를 효과적으로 규제하기 위해 ‘SNI(Server Name Indication) 차단 방식’을 도입하였다. 이는 그동안 법 집행의 사각지대에 놓여 있던 불법 해외 사이트를 차단하여 피해자의 인권을 보호하고 건전한 인터넷 환경을 조성하기 위한 적극적인 조치였다.

그러나 이 조치는 도입 직후 거센 반대에 부딪혔다. 반대 측은 SNI 차단 방식이 개인의 정보 인권을 심각하게 침해하며, 국가가 개개인의 사생활을 들여다보고 통제하는 ‘감청’과 다름없다는 주장을 제기하였다. 이러한 논란은 기술적 사실관계에 대한 오해와 국가의 역할, 그리고 온라인 공간에서의 인권 보호에 대한 본질적인 질문을 던진다.

2. SNI 차단의 기술적 실체: 감청 및 사생활 침해 우려의 허구성

일각에서 제기하는 정보 인권 침해 및 감청 우려는 SNI 차단의 기술적 메커니즘을 오해한 데서 비롯된 기우에 불과하다.

인터넷 통신은 본래 평문으로 정보를 교환하는 HTTP 방식에서 시작되었으나, 해킹 방지 및 보안 강화를 위해 정보를 암호화하여 송수신하는 HTTPS 방식이 개발되었다. SNI 차단은 이 HTTPS 통신 과정에서 아직 암호화 처리가 되지 않은 초기 단계, 즉 ‘SNI 필드’에 노출되는 서버 네임(도메인 주소)을 확인하여 차단하는 방식이다. 방송통신심의위원회(이하 방심위)가 심의·의결한 불법 사이트 목록과 이용자가 접속하려는 SNI 필드의 주소가 일치할 때, 인터넷 서비스 제공업체(ISP)가 기계적으로 접속을 차단하는 원리다.

이를 택배 서비스에 비유하자면, SNI 필드는 ‘택배 상자 겉면에 적힌 수신 주소’와 같다. 통신비밀보호법이 보호하는 통신비밀은 상자 안의 내용물(암호화가 필요한 개인 기밀 등)에 해당하며, 겉면의 주소는 보호 대상이 아

니다. 즉, 배달 금지 구역(불법 사이트)으로 가는 택배를 막기 위해 걸면 주소만 확인하고 반송하는 행위는 결코 통신 내용 자체를 훑쳐보는 감청이 될 수 없다.

또한, SNI 차단은 통신사 시스템에 의해 기계적으로 수행되는 스팸 차단과 동일하다. 특정 불법 주소에만 반응할 뿐, 접속을 시도하는 개인의 신원이나 정보를 식별하지 않는다. 정부는 차단 명령을 내린 행정 주체일 뿐 직접 차단에 개입하지 않으며, 반송된 택배 상자 내부를 열어볼 수도 없다. 사생활 침해가 성립하려면 차단된 이용자의 정보를 따로 수집·저장해야 하는데, 이는 기술적·물리적으로 불가능하다. 따라서 SNI 차단이 감시나 감청이라는 주장은 기술적 사실을 왜곡한 가짜 뉴스에 불과하며, 단지 ‘감시받는 듯한 기분’에 휩쓸려 정책을 무작정 반대하는 것은 타당하지 않다.

3. 법의 지배와 국가의 역할: 삶의 반경 규제와 법의 표현적 기능

국가에 소속된 국민으로서 살아간다는 것은 언제나 국내법의 테두리 안에서 보호와 통제를 동시에 받는다는 것을 의미한다. 법은 사회 구성원의 안전과 권리를 지키기 위해 개인의 행동 반경을 일정 부분 제한할 수밖에 없으며, 이러한 제재는 공동체의 유지와 개인의 권리 보호를 위해 반드시 필요하다.

실제로 한국사이버성폭력대응센터(이하 한사성) 등 시민단체가 수많은 불법 포르노 사이트를 고발해 왔으나, 해외 서버라는 한계 때문에 사법적 처벌이 어려웠고 피해 촬영물의 재유포 속도를 막기에는 역부족이었다. 이로 인해 무수한 피해자가 발생하고 개인의 삶이 파괴되는 고통이 지속되었다. 현재 이 불법 사이트들은 SNI 차단을 통해 효과적으로 제재되고 있다. 차단 목록은 여야 추천 위원들로 구성된 독립기구인 방심위가 엄격한 법적 기준과 절차에 따라 심의·의결하므로 정치적으로 편향될 우려가 적다.

일부 비판론자들은 이용자들이 우회 기술을 통해 접속할 수 있으므로 SNI 차단이 실효성이 없다고 주장한다. 그러나 현실의 모든 범죄(쓰레기 무단 투기부터 강력 범죄까지) 역시 법으로 금지되어 있음에도 끊임없이 발생한다. 법의 실효성은 범죄의 완벽한 박멸이 아니라, 법을 위반했을 때 따르는 제재와 경고에 있다.

특히 법은 강제적 기능 외에도 ‘공적 정의를 가시적으로 선언하는 표현적 기능’을 가진다. 문에 걸어둔 자물쇠가 완벽한 보안을 보장하지 못하더라도 ‘이곳에 침입하면 범죄’라는 경고 역할을 하듯이, SNI 차단은 이용자가 프록시 우회 등의 번거로운 단계를 거치게 함으로써 자신이 ‘불법을 저지르고 있다’는 사실을 명확히 인지하게 만든다. 아무런 제재 없이 불법 사이트에 자유롭게 접속할 수 있다면, 이용자들은 자신의 클릭 한 번이 타인에게 어떤 끔찍한 피해를 주는지 성찰할 기회를 잃게 될 것이다.

4. 표현의 자유의 한계와 디지털 성범죄 피해 구제의 시급성

인터넷 공간에서의 무제한적인 접속 권리가 곧 ‘인터넷 자유’를 의미하는 것은 아니다. 표현의 자유는 헌법상 중요한 가치이지만 결코 절대적인 권리가 아니며, 타인의 권리를 명백히 침해할 때는 제한되어야 한다. 불법 촬영

물을 유포하고 소비하는 행위는 표현의 자유 범주를 벗어난 명백한 범죄이며, 성폭력을 저지를 자유는 그 누구에게도 존재하지 않는다.

온라인 공간 역시 현실 사회의 연장선이다. 그동안 사이버 성폭력이 일상화되면서 우리 사회는 성폭력 허용적인 공간을 정상적인 상태로 오인하는 왜곡된 감각을 가지게 되었다. 불법과 폭력이 ‘자유’나 ‘취향’으로 포장되는 잘못된 기준은 반드시 바로잡아야 하며, 불법 행위에 대한 정당한 규제를 자신의 권리 침해라고 주장하는 태도는 지극히 비정상적이다.

일부 이용자들은 디지털 성범죄 사이트 차단을 두고 자신들의 프라이버시권 침해를 주장하지만, 이는 모순적이다. 프라이버시권은 국가뿐만 아니라 개인 간에도 서로의 존엄을 침범하지 않아야 한다는 원칙을 담고 있다. 디지털 성범죄는 피해자의 프라이버시와 인간 존엄성을 실시간으로 무참히 짓밟는 중대한 침해 행위이며, 국가가 최우선으로 구제해야 할 대상이다. 존재하지도 않는 감청 가능성을 이유로 실제 발생하고 있는 심각한 인권 침해 방치를 정당화할 수는 없다.

5. 결론: 정의로운 조치로서의 SNI 차단

SNI 차단은 완벽한 기술이어서 도입된 것이 아니다. 사이버 폭력과 디지털 성범죄 피해가 분초를 다룰 만큼 긴급하고 참혹하기 때문에, 국가가 취할 수 있는 최소한의 즉각적인 조치로서 도입된 것이다. 해외 서버를 이용한 불법 유통망을 차단하는 이번 조치는 피해자 지원 단체와 국제사회가 오랫동안 갈망해 온 실질적인 해결책이다. 따라서 방통위의 SNI 차단 정책은 국민의 기본권을 침해하는 검열이 아니라, 범죄로부터 시민의 삶과 존엄을 지키기 위해 국가가 마땅히 이행해야 할 정의로운 법 집행이다.

안현경, 한누리. 한국사이버성폭력대응센터 활동가.
국회입법조사처보 2019 여름호, pp.50-53을 요약함.

두 번째 지문과 세 번째 지문은 첫 번째 지문이 다루는 ‘HTTPS SNI 접속 차단 정책’에 대해 찬성과 반대 의견을 작성한 것입니다. 두 지문이 말하고자 하는 바를 간단히 정리해보세요.

#2

#3

이 정책을 두고 대립하는 핵심 가치는 무엇인가요?

이 정책을 두고 대립하는 주장에서, 서로 맞닿아있는 쟁점은 무엇인가요?

쟁점 #1

쟁점 #1

쟁점 #2

쟁점 #2

쟁점 #3

쟁점 #3

두 가치가 충돌할 때 국가와 사회는 어떤 태도를 취해야 할까요? 본인의 생각을 적어보세요.

앞서 읽은 두 편의 기고문(오픈넷 변호사의 글과 한국사이버성폭력대응센터 활동가의 글)은 HTTPS SNI 차단 정책을 바라보는 완전히 다른 두 시선을 보여줍니다. 제시된 지문과 앞서 학습한 존 스튜어트 밀의 《자유론》을 바탕으로 아래의 질문에 답해봅시다.

1. 존 스튜어트 밀은 타인에게 해악을 끼치지 않는 한 개인의 자유는 절대적으로 보장되어야 한다는 ‘해악의 원칙’을 제시했습니다. 이 원칙을 기준으로 삼을 때, ‘HTTPS SNI 차단 정책’은 정당화될 수 있는지 찬성 또는 반대의 입장을 정하고 그 이유를 적어보세요.

나의 입장과 이유:

2. 찬성 측에서는 “법의 실효성은 범죄의 완벽한 박멸이 아니라, 법을 위반했을 때 따르는 제재와 경고(표현적 기능)에 있다”고 주장합니다. 반면 반대 측에서는 “우회 기술이 존재하는 상황에서 접근만 차단하는 것은 실효성 없이 기본권만 침해할 뿐”이라고 지적합니다. ‘기술적 우회 가능성’이 존재하는 규제 정책의 실효성에 대해 본인은 어떻게 평가하는지 적어보세요.

3. 벤자민 프랭클린은 “일시적인 안전을 위해 필수적인 자유를 포기하려는 자는 자유도 안전도 누릴 자격이 없다”고 말했습니다. 만약 프랭클린이 오늘날 ‘HTTPS SNI 차단 정책’을 보았다면 어떤 평가를 내렸을지, 그리고 이에 대해 한국사이버성폭력대응센터 활동가들은 어떻게 재반박했을지 가상의 토론문을 작성해 보세요.

프랭클린:

활동가들:

4. 국가가 개인의 통신 비밀(SNI 필드 등 메타데이터)을 들여다본다는 ‘검열 및 사찰 우려’를 원천적으로 해소하면서도, 해외에 서버를 둔 ‘디지털 성범죄 및 아동 성착취물 유포’ 등의 심각한 사회적 해악을 효과적으로 막을 수 있는 제3의 대안이나 보완책이 있다면 무엇이 있을까요?

§5. 완전 무결한 시스템에도 법과 규칙은 필요한가

작품을 시청해보세요. 《PSYCHO-PASS》 18화, 《PSYCHO-PASS》 Providence의 도입부, 종결부

츠네모리 아카네는 결국 코가미 신야처럼 자신의 생각을 관철하기 위해 자발적으로 사회 체계에서 이탈하게 되었습니다. 두 사람의 공통점은 무엇이었나요? 그리고 어떤 차이가 있었나요?

츠네모리 아카네는 마키시마 쇼고와 비슷하게 시빌라 시스템에 반대되는 입장에 서게 되었습니다. 두 사람의 공통점은 무엇이었나요? 그리고 어떤 차이가 있었나요?

이 작품에서 범죄자를 판단하고 사회에서 격리시키는 시스템으로서 등장하는 시빌라 시스템을 두고, 세 인물 츠네모리 아카네, 코가미 신야, 마키시마 쇼고는 서로 다른 행동을 했습니다. 세 인물은 자신의 생각을 관철하는 데 있어, 어떤 공통점과 차이점이 있나요?

내가 작품 속 인물이라면 어떤 선택을 할 것 같나요? 나와 가장 닮은 인물은 세 인물 중 누구인가요?

1. ‘법이 사람을 지키는 것이 아니라 사람이 법을 지킨다’는 주장에 대한 생각
 2. 법과 시스템이 악인을 처벌하지 못하고 무력할 때, 코가미 신야처럼 법의 테두리를 벗어나 스스로의 손으로 정의를 실현하는 행동은 정당화될 수 있는가?
 3. 시스템의 완벽한 통제 속에서 안전하게 살아가는 삶과, 비록 위험과 범죄가 따르더라도 스스로 판단하고 책임지는 ‘자유의지’를 발휘하는 삶 중 나는 어떤 가치를 더 우선시하는가?
- 에 대한 답을 포함하여 자신의 생각을 작성해보세요.

[illegible]

[illegible]

[illegible]